

Số: 77 /2026/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Thực hiện điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Thủ đô;

Căn cứ Thông báo số 697-TB/ĐU ngày 21 tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố và Thông báo số 815/TB-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quyết định ban hành Quy định tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 477/TTr-SNNMT ngày 08 tháng 6 năm 2026 về việc ban hành Quyết định quy định tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh

giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định quy định tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16)

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. Trường hợp văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước đây có nội dung khác với Quy định ban hành kèm theo Quyết định này thì thực hiện theo Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Như*

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục KTVB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- các phòng: TH, NNMT, NC, ĐT, KT;
- Trung tâm Thông tin, Dữ liệu & CNS;
- Lưu: VT, NNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Duy Cường



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Thực hiện điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2026/QĐ-UBND ngày 2/tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội theo điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề nghị cấp giấy phép môi trường.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tiếp nhận, thẩm định, trình phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường đối với các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (bao gồm các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhưng được phân quyền, phân cấp, ủy quyền hoặc giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản khác có liên quan).

b) Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường nhưng do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện phân cấp, ủy quyền các thẩm quyền tại khoản 1 Điều 3 theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quy định tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường

1. Việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này được thực hiện theo nguyên tắc một đầu mỗi tiếp nhận, một quy trình điện tử thống nhất, một kết quả giải quyết và theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền của Thành phố phê duyệt.

2. Đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhưng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này, việc tiếp nhận, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí thẩm định, quy trình nội bộ, quy trình điện tử được áp dụng như đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh tương ứng đang thực hiện trên địa bàn Thành phố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được xây dựng thống nhất trên địa bàn Thành phố nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ đồng bộ, liên thông; việc xác định đối tượng, thành phần hồ sơ, yêu cầu chuyên môn kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức, cá nhân được sử dụng tài liệu đã có trong hệ thống dữ liệu của Thành phố hoặc đã được cơ quan nhà nước tiếp nhận, chia sẻ theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc hồ sơ cần bổ sung để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, pháp lý.

4. Danh mục, mã thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí thẩm định, quy trình nội bộ, quy trình điện tử và trạng thái xử lý hồ sơ được công khai, thiết lập, cập nhật, vận hành và sử dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố theo quyết định công bố, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Quy định về rà soát, xây dựng danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất công bố, cập nhật danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; bảo đảm thống nhất, đồng bộ công khai, minh bạch trên địa bàn Thành phố.

2. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất cập nhật

quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

3. Việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo quy định của Thành phố đã ban hành. Thông tin, dữ liệu về hồ sơ, kết quả thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, cơ sở dữ liệu môi trường của Thành phố và các hệ thống thông tin điện tử khác theo quy định; bảo đảm người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu, theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ theo quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường tổ chức thực hiện kịp thời các nội dung tại Quy định này; thực hiện công khai, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc thành lập hội đồng thẩm định, lựa chọn thành viên hội đồng, chuyên gia thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm năng lực chuyên môn, tính độc lập, khách quan và không có xung đột lợi ích theo quy định.

3. Cơ quan thẩm định, cơ quan được giao quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của cộng đồng dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thẩm định, cấp giấy phép môi trường và hậu kiểm theo thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

4. Các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm: phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia ý kiến chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khi nhận được đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; bảo đảm thời hạn theo văn bản đề nghị và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; rà soát, tham mưu việc thực hiện phân cấp, ủy quyền các thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 3 theo quy định của pháp luật và quy định của Thành phố, bảo đảm xác định rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót thẩm quyền; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

6. Cơ quan, người có thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ theo Quy định này chịu trách nhiệm giải trình về kết quả tiếp

nhận, thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường và việc tuân thủ quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với hồ sơ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

2. Hồ sơ, kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hoặc cấp phép trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục kế thừa, sử dụng nếu còn phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Trường hợp các cơ quan Trung ương ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn cần sửa đổi, bổ sung Quy định này đề phù hợp, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

